

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1400/2539

บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรม

จำกัด

โจทก์

องค์การคลังสินค้า

จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 16

เครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นรูปประดิษฐ์คล้ายกระต่าย 2 ตัว ยืนซ้อนเหลื่อมกันอยู่ โดยต่างหันหน้าไปทางเดียวกันทางซ้ายมือและมีอักษรไทยคำว่ากระต่ายคู่อยู่ใต้รูปดังกล่าว โดยรูปกระต่ายและอักษรไทยทั้งหมดอยู่ภายในกรอบรูปคล้ายโล่ ซึ่งมีพื้นที่บางส่วนเครื่องหมายการค้าของโจทก์แบ่งออกได้ 3 แบบ คือ แบบที่ 1 เป็นรูปกระต่ายตัวเดียวหันหน้าไปทางขวามืออยู่ในลักษณะก้มหัวงอขาหน้าทำท่าขวิด แบบที่ 2 เป็นกระต่าย 2 ตัวหันหน้าเข้าหากันโดยต่างอยู่ในลักษณะก้มหัวงอขาหน้าทำท่าขวิดต่อสู้กัน และแบบที่ 3 เป็นรูปกระต่ายสีแดง 2 ตัวหันหน้าเข้าหากันโดยต่างอยู่ในลักษณะก้มหัวงอขาหน้าทำท่าขวิดต่อสู้กันเช่นเดียวกับแบบที่ 2 แต่มีวงกลมสีแดงล้อมรอบกลางลำตัวของกระต่ายทั้งสอง และมีอักษรไทยสีแดงคำว่ากระต่ายแดงอยู่ใต้รูปกระต่ายทั้งสองด้วย ลักษณะของรูปกระต่ายของเครื่องหมายการค้าของจำเลยและของโจทก์จึงแตกต่างกันอย่างชัดเจน ดังนั้นแม้เครื่องหมายการค้าของจำเลยและของโจทก์ต่างมีรูปกระต่ายเป็นสาระสำคัญก็ตามเครื่องหมายการค้าของจำเลยก็ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชน

โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ เป็น เจ้าของ เครื่องหมายการค้า รูปกระทิง คู่ กำลัง ต่อสู้ กัน และ รูป กระทิง ตัว เดี่ยว สำหรับ สินค้า ใน จำพวก 3,42, 43, 44, 45 และ 48 โดย จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ไว้ แล้วจำเลย เป็น เจ้าของ เครื่องหมายการค้า ตรา วัว กระทิง มี อักษร ไทยคำ ว่า กระทิง คู่ อยู่ ใน รูป คล้าย โล่ ไม่จำกัด สี จำเลย ได้ ยื่น คำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ดังกล่าว สำหรับ สินค้า ใน จำพวก 17รายการ สินค้า ปูนซีเมนต์ โจทก์ เห็นว่า เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย ดังกล่าว เหมือน หรือ เกือบ เหมือน หรือ คล้าย หรือ ใกล้เคียง กับ เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ ดังกล่าว ประชาชน รู้ จัก เครื่องหมายการค้าของ โจทก์ ดี ว่า สินค้า ต่าง ๆ ของ โจทก์ มี เครื่องหมายการค้าเป็น รูป วัว กระทิง โจทก์ จึง ยื่น คำคัดค้าน การ ขอ จดทะเบียนเครื่องหมาย ของ จำเลย ดังกล่าว ต่อ มา นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า วินิจฉัย ยก คำคัดค้าน ของ โจทก์ โดย เห็นว่า เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ และ ของ จำเลย มี ลักษณะ แตกต่าง กันหลาย ประการ โจทก์ อุทธรณ์ คำวินิจฉัย ของ นายทะเบียน เครื่องหมายการค้า ต่อ คณะ กรรมการ เครื่องหมายการค้า คณะกรรมการ ดังกล่าวมี มติ ยื่น ตาม คำวินิจฉัย ของ นายทะเบียน เครื่องหมายการค้า นายทะเบียน เครื่องหมายการค้า จึง รับ จด ทะเบียน เครื่องหมายการค้าของ จำเลย ดังกล่าว โจทก์ ยัง เห็นว่า เครื่องหมายการค้า ของจำเลย เหมือน หรือ เกือบ เหมือน หรือ คล้าย หรือ ใกล้เคียง กับเครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ ดังกล่าว ข้างต้น โดย จำเลย จงใจ เลียน แบบหรือ นำ มาจาก แบบ เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ อันเป็น การลวง สาธารณชน หรือ ทำให้ สาธารณชน สับสน หรือ หลงผิด ใน ความเป็น เจ้าของ ของ สินค้า หรือ แหล่ง กำหนด ของ สินค้า เพื่อให้ ผู้ซื้อหรือ ผู้บริโภค สินค้า เข้าใจผิด ว่า สินค้า ของ จำเลย เป็น สินค้าที่ ผลิต ขึ้น โดย โจทก์ หรือ บริษัท ใน กลุ่ม หรือ ใน เครือ ของ โจทก์ เพราะจำเลย ทราบ ดี ว่า สินค้า ของ โจทก์ ที่ มี เครื่องหมายการค้า ต่าง ๆ ของ โจทก์ดังกล่าว เป็น ที่ นิยม แพร่หลาย ใน ท้อง

ตลาด เป็น การ แสวงหา ประโยชน์โดย อาศัย แอบ อิง เอา เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ และ ชื่อเสียงใน การค้า ของ โจทก์ หรือ กลุ่ม หรือ เครือ ของ โจทก์ มา ใช้ กับ สินค้าของ จำเลย โดย เจตนา ไม่สุจริต เป็น การ ใช้ สิทธิ โดย ไม่สุจริตทำให้ โจทก์ เสียหาย ขอให้ เพิกถอน คำสั่ง ของ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ที่ จด ทะเบียน เครื่องหมายการค้า ของจำเลย และ เพิกถอน คำสั่ง ของ คณะกรรมการ เครื่องหมายการค้า ที่ ให้ รับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย ให้ จำเลย เพิกถอน การจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย ต่อ นายทะเบียน เครื่องหมายการค้า หาก ไม่ปฏิบัติ ตาม ให้ ถือเอา คำพิพากษา เป็น การแสดง เจตนาของ จำเลย ให้ นายทะเบียน เครื่องหมายการค้า เพิกถอน เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย ให้ จำเลย เลิก ผลิต สินค้า โดย ใช้ เครื่องหมายการค้า ดังกล่าว ของ จำเลย และ เก็บ สินค้า จาก ร้านค้า ที่ จำหน่าย สินค้า ของ จำเลย ทั้งหมดกับ ห้าม มิให้ จำเลย ใช้ เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย กำกับ สินค้า ของจำเลย อีก ต่อไป

จำเลย ให้การ ว่า เครื่องหมายการค้า รูป กระทิง คู่ กำลัง ต่อสู้ กันไม่จำกัด สี สำหรับ สินค้า ใน จำพวก 3 ตาม คำขอ เลขที่ 80516ทะเบียน เลขที่ 50648 ได้ ถูก นายทะเบียน เครื่องหมายการค้า เพิกถอนแล้ว เมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม 2536 ส่วน เครื่องหมายการค้า รูป กระทิง คู่กำลัง ต่อสู้ กัน ไม่จำกัด สี สำหรับ สินค้า ใน จำพวก 43 เป็น ของบริษัท ที.ซี. ไวนอรี่ จำกัด โจทก์ ไม่อาจ นำ เครื่องหมายการค้า ทั้ง สอง ดังกล่าว มา ฟ้อง จำเลย ได้ เครื่องหมายการค้า ของ จำเลยซึ่ง มี รูป วัว กระทิง 2 ตัว อยู่ ใน ลักษณะ ยืน คู่ กัน และ มี อักษร ไทย คำ ว่า "กระทิงคู่" มี รูป ลักษณะ แตกต่าง จาก เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ มาก โดย รูป กระทิง 2 ตัว ของ จำเลย มี ลักษณะ ยืน คู่ ช้อน บัง กัน อยู่ แต่ รูปกระทิง 2 ตัว ของ โจทก์ มี ลักษณะ กำลัง วิ่ง เข้า ต่อสู้ กัน ทั้ง กระทิงของ จำเลย และ ของ โจทก์ มี รูปร่าง ลักษณะ ไม่ เหมือนกัน โดย สันเชิงเมื่อ สาธารณชน พบ เห็น สามารถ แยก ความ แตกต่าง ได้ โดย ง่ายและ รู้ได้ทันที ว่า เป็น รูป

เครื่องหมายการค้า ที่ ไม่ เหมือนกัน ไม่ทำ ให้เกิด ความ สับสน หรือ หลงผิด ใน
เครื่องหมายการค้า แต่อย่างใดนอกจาก นี้ อักษร ไทย คำ ว่า กระติง คู่ ของ จำเลย
ยัง แตกต่าง อย่าง ชัดเจนจาก อักษร ไทย คำ ว่า กระติง แดง ของ โจทก์ อีก ด้วย
จำเลย มี ความ ประสงค์ให้ เรียกขาน เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย ว่า กระติง คู่
เท่านั้นส่วน โจทก์ มี เจตนา ให้ เรียกขาน เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ ว่ากระติง
แดง เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย ใช้ กับ สินค้า คน ละ จำพวก และต่าง ชนิด กับ
เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ ไม่ ก่อ ให้ เกิด ความ สับสนหรือ หลงผิด ใน ตัว
สินค้า หรือ แห่่ง กำหนด แต่อย่างใด เครื่องหมายการค้าของ จำเลย ไม่ เหมือน
หรือ คล้าย กับ เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์สาธารณชน ย่อม แยกแยะ ความ
แตกต่าง ได้ อย่าง ชัดเจน ไม่ ก่อ ให้ เกิดความ สับสน หรือ หลงผิด ใน ตัว สินค้า
หรือ แห่่ง กำหนด นอกจากนี้ แล้วจำเลย ยื่น ขอ จดทะเบียน เครื่องหมาย ของ
จำเลย เมื่อ วันที่ 6 สิงหาคม2534 โจทก์ คัดค้าน การ ขอ จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า ของ จำเลยเมื่อ วันที่ 12 ธันวาคม 2534 ก่อน วันที่ พระราช
บัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ใช้ บังคับ จึง เป็น เรื่อง ที่ ต้อง อยู่ ภายใน
บังคับ ของ พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ต่ไปจนกว่า จะ ถึงที่สุด
ตาม พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534มาตรา 119(2) และ 121 ดังนั้น
เมื่อ โจทก์ อุทธรณ์ คำวินิจฉัย ของนายทะเบียน เครื่องหมายการค้า ต่อ คณะ
กรรมการ เครื่องหมายการค้าและ คณะกรรมการ เครื่องหมายการค้า วินิจฉัย ยื่น
ตาม คำวินิจฉัย ของนายทะเบียน เครื่องหมายการค้า จึง เป็น ที่สุด ตาม พระราช
บัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 19 เบญจ วรคสาม โจทก์ จึงไม่มี
อำนาจ นำ คดี มา ฟ้อง ต่อ ศาล ได้ ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า ข้อเท็จจริง ฟังได้ เป็น ยุติ ว่า โจทก์ เป็นเจ้าของ และได้ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า รูป กระติง คู่ กำลังต่อสู้ กัน และ รูป กระติง ตัว เดี่ยว สำหรับ สินค้า ใน จำพวก ต่าง ๆ ต่อมา นายทะเบียน เครื่องหมายการค้า เพิก ถอน การ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้ารูป กระติง คู่ กำลัง ต่อสู้ กัน ตาม คำขอ เลขที่ 80516 ทะเบียน เลขที่ 50648เมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม 2536 เนื่องจาก โจทก์ ไม่ยื่น ขอ ต่อ อายุเครื่องหมายการค้า ดังกล่าว ภายใน กำหนด เวลา จำเลย ยื่น คำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า รูป กระติง คู่ มี อักษร ไทย คำ ว่า กระติง คู่อยู่ ใน รูป คล้าย โล่ สำหรับ สินค้า ใน จำพวก 17 รายการ ปูนซีเมนต์โจทก์ ยื่น คำคัดค้าน นายทะเบียน เครื่องหมายการค้า วินิจฉัย ยก คำคัดค้านของ โจทก์ โจทก์ อุทธรณ์ คำวินิจฉัย ของ นายทะเบียน เครื่องหมายการค้าต่อ คณะกรรมการ เครื่องหมายการค้า คณะกรรมการ เครื่องหมายการค้ามี มติ ยืน ตาม คำวินิจฉัย ของ นายทะเบียน เครื่องหมายการค้า และ ให้จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย ให้ แก่ จำเลย หลังจาก นั้นนายทะเบียน เครื่องหมายการค้า ได้ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้าให้ แก่ จำเลย คดี มี ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ โจทก์ ว่า เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย เหมือน หรือ คล้าย กับ เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์จน ถึง นับ ได้ว่า เป็น การ ลวง สาธารณชน หรือไม่ ใน ปัญหา นี้ ศาลฎีกาได้ พิจารณา เครื่องหมายการค้า ของ จำเลยเปรียบเทียบกับ เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ แล้ว ปรากฏว่า เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย เป็น รูป ประติษฐ์ คล้าย กระติง 2 ตัว ยืน ช้อน เหลื่อม กันอยู่ โดย ต่าง หัน หน้า ไป ทาง เดียว กัน ทาง ซ้าย มือ และ มี อักษร ไทย คำ ว่ากระติง คู่ อยู่ ได้ รูป ดังกล่าว โดย รูป กระติง และ อักษร ไทย ทั้งหมด อยู่ภายใน กรอบรูป คล้าย โล่ ซึ่ง มี พื้น ทึบ ส่วน

เครื่องหมายการค้าของ โจทก์ นั้น แบ่ง ออก ได้ เป็น 3 แบบ คือ แบบ ที่ 1 เป็น รูป
กระทิงตัว เดียว หัน หน้า ไป ทาง ขวา มือ อยู่ ใน ลักษณะ ก้ม หัว งอ ขา หน้าทำ
ท่า ขวิด แบบ ที่ 2 เป็น กระทิง 2 ตัว หัน หน้า เข้า หา กัน โดย ต่าง อยู่ ใน ลักษณะ
ก้ม หัว งอ ขา หน้า ทำ ท่า ขวิด ต่อสู้ กัน และ แบบ ที่ 3 เป็น รูปกระทิง สีแดง 2
ตัว หัน หน้า เข้า หา กัน โดย ต่าง อยู่ ใน ลักษณะ ก้ม หัวงอ ขา หน้า ทำ ท่า ขวิด
ต่อสู้ กัน เช่นเดียว กับ แบบ ที่ 2 แต่ มี วงกลม สีแดงล้อมรอบ กลาง ลำตัว ของ
กระทิง ทั้ง สอง และ มี อักษร ไทย สีแดง คำ ว่ากระทิง แดง อยู่ ได้ รูป กระทิง ทั้ง
สอง ด้วย ซึ่ง เห็น ได้ว่า ลักษณะ ของรูป กระทิง ของ เครื่องหมายการค้า ของ
จำเลย และ ของ โจทก์ ดังกล่าวแตกต่างกัน อย่าง ชัดแจ้ง ดังนั้น แม้
เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย และเครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ ต่าง มี รูป
กระทิง เป็น สำคัญ ก็ ตามแต่เมื่อ รูป กระทิง ของ เครื่องหมายการค้า ของ
จำเลย และ ของ โจทก์แตกต่างกัน อย่าง ชัดแจ้ง เช่นนี้ แล้ว เครื่องหมายการค้า
ของ จำเลย จึงไม่ เหมือน หรือ คล้าย กับ เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ จน ถึง นับ
ได้ว่าเป็น การ ลวง สาธารณชน แต่อย่างใด และ เมื่อ ได้ วินิจฉัย เช่นนี้ แล้วก็ ไม่จำ
ต้อง วินิจฉัย ประเด็น อื่น ตาม คำ แก่ ฎีกา ของ จำเลย อีก ต่อไป

พิพากษายืน

(อัครวิทย์ สุมาวงศ์-จเร อำนวยวัฒนา-สุรินทร์ นาควิเชียร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ